국세청 National Tax Service | 보도참고자료 | APEC 2025 KOREA

보도 시점 2025. 9. 15.(월) 12:00 배포 2025. 9. 15.(월) 10:00

종합부동산세 합산배제 특례 혜택 홈택스로 편리하게 신청하세요!

- 홈택스 신고도움 자료를 이용, 9월 30일까지 신청
- 혜택 적용 예상되는 납세자 5만명에게는 신청 안내문도 발송

□ 국세청(청장 임광현)은 올해 종합부동산세 **합산배제 및 과세특례** 적용이 예상되는 납세자 **5만여 명**에게 **안내문**을 **발송**하였습니다.

○ **합산배제 및 과세특례 대상** 부동산을 소유한 **납세자**는 **9월 16일(화)부터 9월 30일(화)까지 신청**을 하면 11월 정기고지 때 해당 부동산이 **비과세** 되거나 **1세대 1주택자**로 과세되는 등 **혜택**을 받을 수 있습니다.

○ 기존에 신청한 경우에는 **계속 적용**되므로 다시 신청하지 않아도 되지만, **요건을 충족하지 못하게 된 경우**에는 **변동내용**을 **반드시 신고해야** 합니다.

□ **(합산배제)** 일정 요건을 갖춘 **임대주택**, **사원용주택 등**과 **주택신축용 토지**를 합산배제 신고하면 종합부동산세 **과세대상**에서 **제외**됩니다.

| 합산배제 유형별 주요 요건 |

임 대 주 택	- 지자체·세무서 등록, 의무임대기간(6년, 10년 등), 임대료 증액 상한(5%) 등
사 원 용 주 택	- 공시가격 6억원↓ 또는 85㎡↓, 임대보증금이 주택 공시가격의 10% 이하 등
멸 실 예 정 주 택	- 주택건설을 위하여 취득일부터 3년 이내에 멸실시키는 주택
주택신축용 토지	- 주택건설을 위하여 취득일부터 5년 이내 사업계획승인을 받을 토지

○ **올해**에는 **6년 단기임대주택** 제도가 **새롭게 시행**됨에 따라 **과세기준일**('25.6.1.) 전 **임대 개시**한 경우 **9월 30일까지 지자체 단기임대주택 등록**과 **세무서 주택임대업 등록**을 모두 마치면 **합산배제**를 **신청**할 수 있습니다.

□ **(1세대 1주택 특례)** 일시적 **2주택**, **상속주택**, **지방 저가주택**, **부부공동명의 주택**은 특례 신청 시 **1세대 1주택자 계산방식***을 **적용**받을 수 있습니다.

* 기본공제 12억, 연령(만 60세 이상) 및 보유기간(5년 이상)에 따른 세액공제(최대 80%) 적용

○ 특히 **올해부터 1세대 1주택자**가 소유한 주택이 **재건축·재개발된 주택**[1] 또는 **배우자로부터 상속받은 주택**[2]인 경우 **특례 신청**을 해야 **보유기간별 세액공제**를 **적용**받을 수 있습니다.

1) 재건축·재개발된 주택의 보유기간 계산은 멸실된 종전 주택을 취득한 날부터 적용

2) 배우자로부터 상속받은 주택의 보유기간 계산은 배우자가 해당 주택을 취득한 날부터 적용

| 과세특례 유형별 주요 요건 |

일시적 2주택	- 1세대 1주택자가 기존 주택 양도 전 신규 주택을 취득 - 신규 주택 취득일로부터 3년 이내 기존 주택을 양도
상속주택	- 과세기준일(6.1.) 현재 ① 상속개시일로부터 5년 미경과 또는 ② 상속지분이 전체 주택지분의 40% 이하 또는 ③ 상속지분 공시가격이 6억원 이하(수도권 밖은 3억원 이하) 등
지방 저가주택	- 공시가격 4억원 이하 - 수도권 밖이면서 광역시·특별자치시가 아닌 지역 소재 등
부부공동명의 주택	- 세대원 중 부부만 1주택을 공동 소유, 부부 모두 거주자일 것 등

□ **(신고도움) 홈택스***를 **이용**하시면 **미리채움** 서비스, **합산배제 자가진단**, **세액 모의계산** 등 다양한 도움자료를 활용해 **편리**하게 **신청**할 수 있습니다.

* 홈택스 접속 경로 : 로그인 후 화면 하단 '세무 업무 가이드맵(Map)' 》 '종합부동산세'

담당 부서 <총괄>	국세청 부동산납세과	책임자	과 장	오은정 (044-204-3401)
		담당자	사무관	허재호 (044-204-3422)
<협조>	국세청 홈택스1담당관	책임자	과 장	이준목 (044-204-2501)
		담당자	사무관	김희재 (044-204-2532)

대한민국 정책브리핑
APEC 2025 KOREA 10.27.~11.1. 경주
OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

1 합산배제 및 과세특례 신고(신청) 안내 개요

□ 국세청은 **합산배제 및 과세특례** 신고(신청)를 받아 이를 **11월 종합부동산세 정기 고지**에 **반영**하기 위해 **9월 10일**부터 합산배제 대상 주택 소유자·일시적 2주택자 등 **5만여 명**에게 **신고(신청)안내문***을 **발송**하였습니다.

* 안내문 발송: 모바일 안내문 9.10.(수), 우편 안내문 9.15.(월)

□ 합산배제 대상 임대주택·사원용 주택 등, 일시적 2주택·상속주택·지방 저가주택, 멸실되어 재개발·재건축된 1주택 소유자 등은 **9월 16일부터 9월 30일까지 홈택스** 또는 서면으로 합산배제 또는 과세특례를 **신고(신청)**하시면 됩니다.

○ **합산배제**를 신고한 물건은 11월 종합부동산세 정기고지 시 **과세대상에서 제외**되며, 일시적 2주택·상속주택 등의 **1세대 1주택자 과세특례**를 신청한 납세자는 **1세대 1주택자 계산방식**이 적용됩니다.

- **올해부터** '25.6.4. 이후 등록한 **6년 단기임대주택**도 **'25.6.1. 현재 임대개시**하고 **'25.9.30.까지 시·군·구청 임대사업자 등록**과 **세무서 주택임대업 등록**을 모두 마치는 경우 **합산배제**를 **신청**할 수 있습니다.

- 또, **올해부터는** 노후 등으로 **멸실되어 재건축·재개발한 주택** 또는 **배우자로부터 상속받은 주택 1채만**을 **소유한 자**는 **「1세대1주택 보유기간 계산 특례신청서」를 제출해야 보유기간별 세액공제 적용**이 **가능**합니다.

□ 국세청은 어려운 종합부동산세 합산배제 내용을 **알기 쉽게 전달**하기 위해 **납세자 유형별**로 필요한 내용만 간추려 **맞춤형 안내**를 실시합니다.

○ **(사업자 유형별 안내)** 합산배제 안내문을 「주택 임대사업자」용과 「주택 건설사업자」용으로 세분화 하여 **납세자 유형별 맞춤 안내***를 실시합니다.

* (주택 임대사업자) 임대주택 합산배제 요건, 임대주택 관련 합산배제 유의사항 등
(주택 건설사업자) 주택건설사업 관련 합산배제 유형 및 적용요건, 추징사유 등

○ **(홈택스 안내) 임대주택 합산배제 자가진단, 종부세 세액 모의계산**, 각종 신청화면 등에 접속할 수 있는 **홈택스 경로**를 **안내**하고, 복잡한 **설명 내용**은 **간소화**하였습니다.

2 합산배제 신고 제도

□ 대상물건

○ **합산배제 신고 대상**은 전용면적 및 공시가격 등 요건을 갖춘 **임대주택, 사원용주택 등**(기숙사, 미분양 주택 포함)과 주택건설 사업자가 **주택건설을 위해 취득한 토지**입니다.

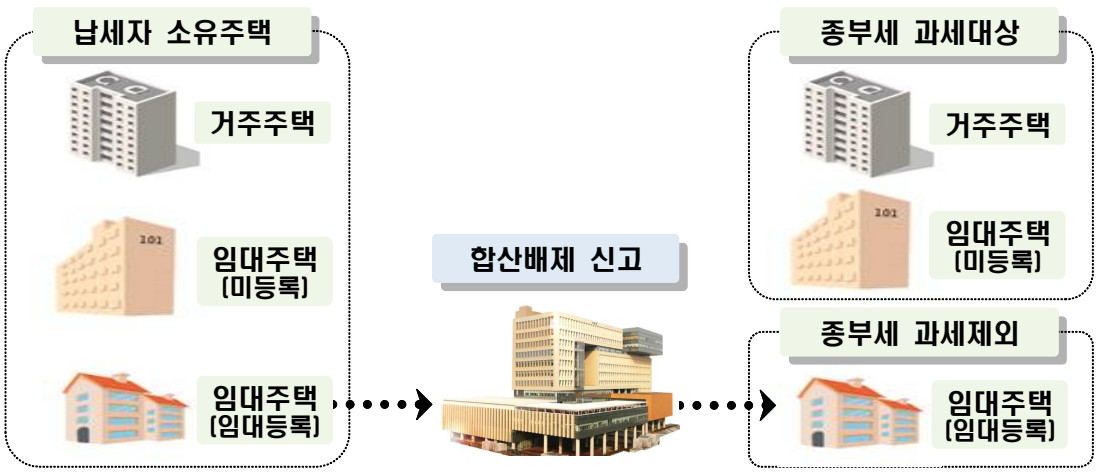
* 자세한 요건은 [참고2] 참조

◈ 홈택스 「**임대주택 합산배제 자가진단**」 **서비스**를 이용하면 **소유**하고 있는 **임대주택**이 **합산배제 대상**인지 **여부**를 쉽게 판단할 수 있습니다.

* **(접근경로) 홈택스**(하단) 세무 업무 가이드맵(Map) 》 종합부동산세 》 종합부동산세 고지·모의계산 》 임대주택 합산배제 자가진단

○ **(임대주택)** 일정 요건을 충족한 주택으로서 **과세기준일(6.1.) 현재** 실제 **임대**하고 **지자체**와 **세무서**에 **임대사업자 등록**한 **주택**을 말합니다.

※ 6.1. 현재 임대 중인 주택을 9.30.까지 사업자등록하면 6.1. 사업자등록을 한 것으로 인정



○ **(사원용주택 등) 일정** 요건을 갖춘 **사원용 주택**, **기숙사**, 주택건설업자의 **미분양주택**, **주택건설 멸실목적 주택**, **등록문화재주택** 등을 말합니다.

○ **(주택건설용 토지)** 주택건설사업자가 주택건설을 위하여 취득한 토지로서 **취득일부터 5년 내** 주택법에 따른 **사업계획승인을 받을 토지**를 말합니다.

□ 신고유형

○ **(최초·추가 신고) 최초로 합산배제 신고**를 하거나, **합산배제 대상물건을 추가**하려는 **경우**에는 대상물건을 추가(과세대상 제외)하는 신고를 하면 됩니다.

○ **(변동 신고)** 기존 합산배제 신고한 물건의 소유권, 면적 등 **변동사항**이 있는 경우 이를 **반영**하여 **합산배제 신고**를 다시 하여야 합니다.

○ **(제외 신고) 임대등록이 말소**되었거나 **임대료의 5%를 초과**하여 임대계약을 **갱신**하는 등 **합산배제 요건을 충족하지 못하게 된 경우**에는 **제외**(과세대상 포함)하는 신고를 하여야 합니다.

○ **(신고 면제)** 기존 합산배제 신고서를 제출한 납세자는 **신고내용**에 **변동사항**(소유권, 면적 등)**이 없는 경우**에는 **별도**로 **신고할 필요가 없습니다.**

□ 올해 주요 개정 내용

○ **(단기임대주택 추가) '25.6.4. 이후 임대사업자등록**한 **단기임대주택***으로 **6년 이상 임대**하여야 하고 연 임대보증금 또는 임대료 증가율 5%이하, 1년 이내 재증액 금지 등 요건을 충족하는 경우 합산배제 가능합니다.

* 단기매입임대주택: 비조정지역(아파트 제외), 공시가격 수도권 4억원(수도권밖 2억원) 이하 등
단기건설임대주택: 면적 149㎡ 이하, 2호 이상 임대, 공시가격 6억원 이하 등

○ **(임대주택 가액요건 완화) 30호 이상 건설** 또는 30호 이상 **매입**해 공급하는 **민간임대주택**(10년 임대)에 대한 **합산배제 공시가격 가액요건이 완화***되었습니다.

* [건설형] (현행) 9억원 이하 → (개정) 12억원 이하
[매입형] (현행) 6억원(비수도권 3억원) 이하 → (개정) 9억원(비수도권 6억원) 이하

○ **(사원용주택 변동 신고)** **사원용주택**을 **보유**한 종합부동산세 **납세의무자**가 최초의 합산배제 신고를 한 연도의 다음 연도부터는 그 신고한 내용 중 **거주하는 종업원(임차인), 임차료 및 임대보증금 등이 변동된 경우 합산배제 변동 신고**를 해야 합니다.

3 과세특례 신청 제도

1 1세대 1주택자 적용 특례

□ 1세대 1주택자 판단 시 주택 수 산정 제외 특례

○ 1세대 1주택자가 기존주택을 양도하기 전 다른 주택을 **대체취득(일시적 2주택)**하거나, **상속주택**, **지방저가주택**을 소유하는 경우 납세자 신청에 따라 **1세대 1주택자 계산방식**을 적용받을 수 있습니다.

■ **특례신청 효과**

구 분	특례 적용	특례 미적용
기본공제	12억 원	9억 원
세액공제	최대 80%	×

※ 세액공제 : 1세대 1주택자의 경우 연령별 · 보유기간별 세액공제 합계 최대 80% 적용

연령	60세 이상~65세 미만	65세 이상~70세 미만	70세 이상
공제율	20%	30%	40%
보유기간	5년 이상~10년 미만	10년 이상~15년 미만	15년 이상
공제율	20%	40%	50%

○ **(신청대상)** 과세기준일인 '25년 6월 1일 현재 **1주택**과 **아래 주택을 함께 보유**한 경우 **주택수 산정 특례**를 **신청**하실 수 있습니다.

■ **(일시적 2주택) 1세대 1주택자**가 기존 주택을 양도하기 전에 다른 주택을 대체 취득하여 과세기준일 현재 **일시적으로 2주택**이 된 경우로, 신규주택 취득일로부터 **3년 이내에 종전 주택**을 **양도**하는 경우

■ **(상속주택) 상속을 원인으로 취득한 주택**으로서 **과세기준일(6.1.) 현재** 아래 **어느 하나에 해당하는 주택**

㉠ **상속개시일**로부터 **5년**이 경과하지 않은 주택
㉡ 상속지분이 **전체 주택 지분**의 **40% 이하**인 주택
㉢ 상속지분 상당 **공시가격**이 **수도권 6억 원**, **수도권 밖 3억 원 이하** 인 주택

■ **(지방저가주택) 공시가격 4억 원 이하인 주택 1채**

㉠ 수도권 : 경기 **가평군 · 연천군**, 인천 **강화군 · 옹진군**
㉡ 수도권 밖 **광역시 · 특별자치시** : **군, 읍 · 면** 지역
㉢ 수도권 밖 **도(道) · 제주도** : 모든 지역

○ **(유의사항) 일시적 2주택자**가 신규주택 취득일로부터 **3년 이내**에 종전 주택을 **양도**하지 않는 경우 **경감받은 세액**(정상납부할 세액과 과소납부한 세액의 차액)과 **이자상당가산액**이 **부과**되니 유의하시기 바랍니다.

□ 부부 공동명의 1주택자 특례

○ **부부**가 **공동으로 1주택**을 **소유**하고 있는 경우 특례 신청 시 **1세대 1주택자 계산방식**을 적용받을 수 있습니다.

○ **(신청대상)** 과세기준일인 '25년 6월 1일 현재 거주자*인 **부부가 공동으로 1주택**만을 소유하고, **다른 세대원은 주택을 소유하지 않아야** 합니다.

* 국내에 주소를 두거나 183일 이상 국내에 거소를 둔 개인

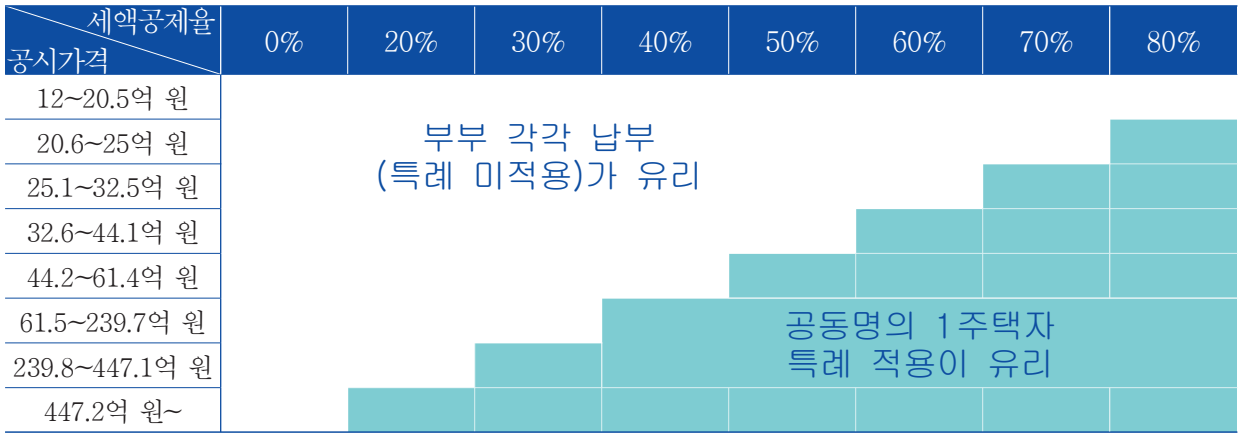
○ **(세제상 차이)** 특례 적용시와 미적용시 차이점은 아래와 같습니다.

구분	특례 적용('25.6.1.기준 판단)	특례 미적용
납세의무자	지분율이 큰 자(같은 경우 선택)	각각 납세의무자
공제금액	12억 원	각각 9억 원씩
세액공제	가능(최대 80%, 납세의무자 연령 및 보유기간 기준)	-

○ **(유의사항)** 부부 공동명의 특례 적용이 오히려 **불리**할 수도 있으니, 홈택스(손택스) 종부세 모의세액계산 서비스* 등을 활용하여 **특례 적용 유불리** 여부를 **검토** 후 신청하시기 바랍니다.

* 홈택스(하단) 세무업무 가이드맵(Map) 》종합부동산세 》종합부동산세 고지·모의계산 》모의계산
손택스 》전체메뉴 》세금신고 》종합부동산세 신고 》종합부동산세 간이세액계산

<1주택을 부부가 50:50 지분율로 공동소유하는 경우 표준 세부담 비교표>



□ 1세대 1주택자 보유기간 계산 특례

○ **1세대1주택자** 소유주택이 멸실되어 **재건축·재개발된 주택** 또는 **배우자로부터 상속받은 주택**에 해당하는 경우 **「1세대1주택 보유기간 계산 특례 신청」**을 해야 보유기간에 따른 **세액공제 적용**이 **가능**합니다.

■ **보유기간 계산 특례 신청 대상** '25년 신설

㉠ 과세기준일(6.1.) 현재 1세대1주택자*일 것

* 1세대1주택자란 납세의무자 본인은 1주택만을 보유하고 세대원은 무주택인 경우를 말함

㉡ 해당 주택이 아래 하나의 주택에 해당할 것

신청대상	보유기간 계산
멸실되어 재건축 또는 재개발된 주택*	멸실된 종전주택을 취득한 날부터
배우자로부터 상속받은 주택	피상속인이 해당 주택을 취득한 날부터

* 종전에 보유한 주택이 멸실되어 재건축한 주택(원조합 분양주택 등)을 말하며, 멸실 후 승계 취득한 입주권에 기해 완성된 주택은 해당하지 않음

2 세율 적용 특례

□ 세율 적용 시 주택 수 산정 제외 특례

○ 상속주택, 무허가주택 부속토지, 소형 신축주택, 준공 후 미분양주택 소유자가 특례 신청 시 해당 주택은 **세율 적용 주택수 계산**에서 **제외**되어 3주택 이상자에게 적용되는 중과세율을 적용받지 않을 수 있습니다.

○ **(신청대상)** 과세기준일인 '25년 6월 1일 현재 소유하고 있는 **아래 주택**은 세율 적용 시 주택 수 산정 제외 **특례**를 **신청**할 수 있습니다.

■ **(상속주택) 상속을 원인으로 취득한 주택으로** 아래 **어느 하나에 해당하는 주택**

㉠ **상속개시일**로부터 **5년**이 경과하지 않은 주택

㉡ 상속지분이 **전체 주택 지분**의 **40% 이하**인 주택

㉢ 상속지분 상당 **공시가격**이 **수도권 6억 원**, **수도권 밖 3억 원 이하** 인 주택

■ **(무허가주택의 부속토지) 토지**를 **사용**할 수 있는 **권원이 없는 자**가 「건축법」 등 **관계 법령**에 따른 **허가 또는 신고를 하지 않고** 건축하여 사용 중인 **주택**의 **부속토지**

■ (소형 신축주택 · 준공후 미분양주택)

구분	소형 신축주택	준공후 미분양주택
전 용 면 적	60㎡ 이하	85㎡ 이하
취 득 가 액	(수도권) 6억원 이하 (수도권 밖) 3억원 이하	(수도권) 적용불가 (수도권 밖) 6억원 이하
분 양 주 택	「주택법」상 사업주체, 「건축물분양법」상 분양사업자*가 분양	
최 초 계 약	해당 주택에 대한 분양계약을 최초로 체결하여 취득	
최 초 입 주	분양계약을 체결하기 전에 다른 사람이 해당 주택에 미입주	
취 득 시 기	2024년 1월 10일부터 2027년 12월 31일까지 취득	2024년 1월 10일부터 2025년 12월 31일까지 취득
그 밖의 요건	2024년 1월 10일 이후 준공, 아파트 제외 (다만, 도시형생활주택 포함)	수도권 밖 소재 선착순 공급된 미분양주택

* 해당 사업주체 또는 분양사업자로부터 대물변제받은 시공자가 판매하는 주택 포함

○ **(유의 사항)** 상속주택 등 **특례 주택**을 **제외**하고 그 외 **나머지 주택 수**가 **3주택 이상이면 중과세율**이 적용될 수 있습니다.

총 주택수	특례 주택수	세율적용주택 수	적용 세율
4	1	3	0.5% ~ 5%
4	2	2	0.5% ~ 2.7%

□ 법인 일반 누진세율 적용 특례

○ **공익법인, 공공주택사업자 등** 일정한 법인은 특례 신청 시 **주택분** 종합부동산세 **기본공제, 일반 누진세율, 세부담상한**을 적용*받을 수 있습니다.

* 그 외 일반법인이 보유한 주택은 종합부동산세 계산 시 단일세율(2.7%, 5%)이 적용되고, 기본공제 및 세부담 상한 적용 배제

○ **(신고대상)** 과세기준일인 **'25년 6월 1일** 현재 법에서 열거한 아래 **법인** 또는 **법인으로 보는 단체**는 **특례**를 **신고**할 수 있습니다.

일반 누진세율 적용 대상 법인

1. 「상속세 및 증여세법」에서 정하는 **공익법인 등(종교단체·학교·사회복지법인 등)**
2. 「공공주택 특별법」에서 정하는 **공공주택사업자**
3. 「주택법」에서 정하는 **주택조합**
4. 「도시 및 주거환경정비법」 등에서 정하는 재건축·재개발 **정비사업시행자**
5. 건설임대주택과 비과세·사원용주택 등만을 보유하는 **건설임대주택사업자**
6. 정관·규약상 설립 목적이 구성원의 주택 공동사용 또는 취약계층 **주거지원**이고, 그 **목적**에 **사용되는 주택만을 보유**한 「사회적기업 육성법」에 따른 **사회적기업** 또는 「협동조합 기본법」에 따른 **사회적협동조합**
7. 종중(宗中)

○ **(세제혜택)** 특례 신청 법인은 아래와 같이 주택분 종합부동산세 기본공제, 일반누진세율, 세부담상한을 적용받을 수 있습니다.

구분	기본공제	세부담 상한율	적용 세율	
			2주택 이하	3주택 이상
특례 신청 전	0원	무제한	2.7%(단일)	5.0%(단일)
특례 신청 후	9억원	직전년도 대비 150%	0.5% ~ 2.7%(누진)*	

* 공익법인 등은 주택 사용 용도, 주택 수에 따라 최대 5%까지 적용 가능

○ **(유의사항) 공익법인 등**은 **직접 공익목적사업에 사용하지 않는 주택**이 1채라도 있는 경우 최고 5%까지 **중과누진세율**이 적용될 수 있습니다.

총 주택수	공익 외 사용 주택 수	공익사용 주택 수	적용 세율
4	1	3	0.5% ~ 5%
4	0	4	0.5% ~ 2.7%

4 다양한 신고도움 서비스 제공

□ **홈택스**를 이용하여 **전자신고(신청)**할 경우에는 신고(신청)에 필요한 내용을 **미리채움**으로 제공하여 보다 **쉽게 신고(신청)***할 수 있습니다.

* 홈택스(하단) 세무 업무 가이드맵(Map) 》 종합부동산세 》 각 신고(신청) 메뉴 선택

○ **서면**으로 신고·신청하시는 경우 **홈택스(www.hometax.go.kr)*** 또는 **세무서**에서 **신고 서식**을 **제공**받아 작성하시면 됩니다.

* 홈택스 》 (웹페이지 우측 메뉴) 세무서식 》 세무서식 다운로드

□ 홈택스 '**종합부동산세 모의세액계산 프로그램**'을 이용하면 부부공동명의 특례 적용 시 세액, 1세대 1주택자 특례 적용 시 세액 등 본인이 납부해야 할 **예상세액**을 **미리 모의계산**해 볼 수 있습니다.

* **(홈택스)** 홈택스(하단) 세무업무 가이드맵(Map) 》 종합부동산세 》 종합부동산세 고지·모의계산

□ 임대주택은 종류, 소재지, 취득시기 등 다양한 조건에 따라 **합산배제 가능 여부**가 달라지는데, 홈택스 '**임대주택 합산배제 자가진단**'을 이용하면 합산배제 가능 여부를 쉽게 알아볼 수 있습니다.

* **(홈택스)** 홈택스(하단) 세무업무 가이드맵(Map) 》 종합부동산세 》 임대주택 합산배제 자가진단

□ 또한, 안내문에 기재된 각 **세무서 담당자** 또는 국세청 **국세상담센터**에 **문의**하시면 **친절히 안내**받으실 수 있습니다.

국세청 국세상담센터	홈택스 상담 (전자신고·신청)	국번 없이 ☎ 126 (음성ARS 또는 보이는 ARS선택-1번-3번)
	종합부동산세 상담	국번 없이 ☎ 126 (음성ARS 또는 보이는 ARS선택-2번-1번)

5 성실신고가 최선의 절세

□ 합산배제 및 과세특례를 적용받은 후 **요건을 충족하지 못한 것**으로 **확인**되는 경우 **경감받은 세액**과 **이자상당가산액** 등을 **추가 납부**해야 하므로 성실하게 신고(신청)하시기 바랍니다.

<납세자가 잘못 신고(신청)한 주요 사례>

① 종합부동산세 **합산배제 신고**를 하였지만 **합산배제 신고 종료일까지** 지자체 및 세무서 **주택임대사업 등록을 하지 않은 경우**

② **의무임대기간 경과 전 임대주택을 양도** 또는 **임대사업자 등록이 말소**된 경우

③ **임대료의 5%를 초과**하여 임대계약을 갱신하였으나 임대주택 합산배제 신고한 경우

④ **주택건설업자** 등이 보유한 **주택신축용 토지**의 **취득일부터 5년 이내**에 「**주택법**」에 따른 **사업계획 승인**을 **받지 못한 경우**

⑤ **일시적 2주택 특례**를 **신청**하였으나, **신규주택 취득일**부터 **3년 이내**에 **종전주택**을 **양도하지 못한 경우**

참고 1 **'25년 귀속 종합부동산세 법령 주요 개정내용**

1. 민간임대주택 종합부동산세 합산배제 대상 확대

○ **30호 이상 건설 또는** 30호 이상 **매입**해 공급하는 **민간임대주택**(10년 임대)에 대한 **종합부동산세 합산배제 가액**(공시가격) **요건 완화***

* [건설형] (현행) 9억원 이하 → (개정) 12억원 이하
[매입형] (현행) 6억원(비수도권 3억원) 이하 → (개정) 9억원(비수도권 6억원) 이하

2. 단기민간임대주택 합산배제 대상 추가

○ '25.6.4. 이후 등록한 단기민간임대주택에 대한 합산배제 가능

- 2025년에 **단기민간임대주택 합산배제 적용**이 가능하기 위해서는 **과세기준일(6.1.) 현재 임대 개시한 주택으로서 2025.9.30.까지 민간임대주택법에 따라 시군구청 단기임대주택 등록(6년 이상)** 및 **세무서 주택임대업 사업자등록**을 하여야 하고,

- **단기건설임대주택**은 면적 **149㎡ 이하**, 공시가격 **6억원 이하**, **2호 이상** 임대주택의 적용요건 갖추어야 하며, **단기매입임대주택**은 **비조정지역**에 **소재**하는 **주택**(아파트 제외)으로 **수도권 4억원(비수도권 2억원) 이하** 주택임대의 **요건을 갖추어야 함**

3. 1세대1주택자 보유기간 특례 신청

○ 1세대1주택자가 소유하는 멸실되어 **재건축 또는 재개발된 주택** 및 **배우자로부터 상속받은 주택**에 대하여는 주택의 보유현황 신고기간(9.16. ~ 9.30.)에 **「1세대1주택자 보유기간 계산 특례(변경) 신청」 필요**

- 특례신청서를 제출한 경우 멸실되어 재건축·재개발된 주택은 **종전 주택을 취득한 날**부터, 배우자로부터 상속받은 주택은 **피상속인이 해당 주택을 취득한 날**부터 **보유기간**을 **계산**하여 **세액공제**를 **적용**함

참고 2 합산배제 적용요건

□ **임대주택 유형별 합산배제 요건**(「종합부동산세법 시행령」 제3조)

○ **과세기준일(6.1.) 현재** 실제 **임대**하는 주택으로서, 합산배제 신고기한까지 **지자체** 임대등록 및 **세무서 사업자등록(주택임대업)**을 하고 아래 요건을 갖춘 주택

임대주택유형	전용면적	주택 수	공시가격	임대기간	임대료
장기[1]민간건설임대주택	149㎡ 이하	2호 이상 30호 미만	9억 원 이하	10년 이상[4]	증가율 5% 이하[5]
		30호 이상	12억원 이하		
장기[1]민간매입임대주택[2] (비조정대상지역[3])	-	30호 이하	6억 원 이하 (비수도권 3억원이하)	10년 이상[4]	증가율 5% 이하[5]
		30호 이상	9억 원 이하 (비수도권 6억원이하)		
미임대 민간건설임대주택	149㎡ 이하	-	9억 원 이하	-	-
단기건설임대주택[6]	149㎡ 이하	2호 이상	6억원 이하	6년 이상	증가율 5% 이하[4]
단기매입임대주택[2)6)] (비조정대상지역[3])	-	-	4억 원 이하 (비수도권 2억원이하)		

1) ① (장기임대) 장기일반민간임대주택 및 공공지원민간임대주택을 말함
② (장기전환) '20.8.17. 이전 등록한 단기민간임대주택을 '20.7.11. 이후 장기일반민간임대주택 또는 공공지원민간임대주택으로 변경신고한 경우 합산배제 불가능

2) ① (아파트) 민간매입임대주택 중 아파트는 '20.7.11. 이후 임대사업자등록신청을 한 경우 합산배제 불가능

3) ② (개인 조정대상지역 임대주택) 1세대가 국내에 1주택 이상을 보유한 상태에서 세대원이 조정대상지역에 있는 주택을 '18.9.14. 이후 취득한 경우 합산배제 불가능
③ (법인 조정대상지역 임대주택) 법인 또는 법인으로 보는 단체가 소유한 조정대상지역에 있는 주택은 '20.6.18. 이후 임대사업자등록신청 또는 주택임대업 사업자등록신청을 한 경우 합산배제 불가능

4) (임대기간) '20.8.17. 이전 임대사업자등록신청을 한 주택은 임대기간 8년

5) 임대료등 증액 청구는 임대차계약의 체결 또는 약정한 임대료 등의 증액이 있은 후 1년 이내에는 하지 못함
단, 「공공주택 특별법」 제49조 제4항에 따라 임대료 등을 증액하는 경우에는 5% 초과 가능

6) '25.6.4. 이후 임대사업자 등록을 한 단기임대주택

□ 주요 합산배제 사원용 주택 등(「종합부동산세법 시행령」 제4조)

구분	합산배제 요건
사원용주택	(주택 요건) 가액(공시가격 6억원) 또는 국민주택규모(85㎡) 이하 (임차인) (개인)친족, (법인)과점주주 사용 제외 (저가임대) 임대보증금*이 해당연도 주택 공시가격의 10% 이하 * 월임대료는 연간 환산 3.1%('25년)
건축법상 기숙사	(용도 요건)「건축법 시행령」 별표1 제2호 라목의 '기숙사' ☞ 건축물대장에 기숙사로 기재
어린이집용주택	(운영자) 소유자 본인 또는 세대원이 어린이집 시군구 인가(위탁 국공립 포함)받고 세무서 고유번호 등록 (운영기간) 인가 및 등록 이후 5년 간 계속 운영
주택건설사업자의 미분양주택	(건축주) 사용승인서(준공인가증)상 건축주(시행사)일 것 (미분양) 분양(판매)목적으로 신축하였을 것 (사업자등록) 세무서 사업자등록을 하였을 것 (적용기간) 과세기준일 현재 준공 후 5년(2025~2026년은 7년) 이내
시공자의 대물변제 미분양주택	(시공자) 위 "미분양주택"에 해당하는 주택의 시공자일 것 (대물변제) "미분양주택"을 건축주택의 공사대금으로 받을 것 (적용기간) 과세기준일 현재 대물변제 받은(이전등기접수) 후 5년 이내
정부출연연구기관연구원용주택	(정부출연연구기관) 종부칙 §4의2에 따라 열거된 연구기관 (임차인 적격) 소속 연구원용 주택 (취득기한) 2008.12.31.까지 취득하여 보유하는 주택
등록문화유산주택	(등록문화유산) 근현대문화유산법에 따른 등록문화유산 주택
임대형 노인복지주택	(임대형)「노인복지법」 §32②에 따라 설치한 자가 소유한 노인복지주택(=임대형 노인복지주택)
향교 소유 주택 부속토지	(요건)「향교재산법」에 따른 향교 또는 향교재단이 주택의 부속토지만을 소유한 경우 해당 부속토지 ※ 납세자 합산배제 신고의무 없음
송전설비 매수청구 취득주택	(요건)「송·변전설비 주변지역의 보상 및 지원에 관한 법률」§5에 따른 주택 매수의 청구에 따라 사업자가 취득하여 보유하는 주택
세일앤리스백 공공리츠주택	(공공리츠) 일정한 공공주택리츠가 매입한 주택으로서 다음 요건 충족 [매도자] 매입 당시 거주하고 있는 주택 외 소유주택 없을 것 [재매입 권리부여] 매입 후 해당 거주자에게 5년 이상 임대 후 임대기간 종료 후 재매입할 수 있는 권리 부여 [공시가격] 매입 당시 주택 공시가격 5억원 이하

구분	합산배제 요건
토지임대부 분양주택의 부속토지	(요건) 「주택법」 제2조제9호에 따른 토지임대부 분양주택의 부속토지
주택건설사업 목적 멸실예정주택	(취득주체) (공공주택특별법)공공주택사업자, (도시정비법)정비사업시행자, (도시재생법)혁신지구사업시행자, (소규모주택정비법)소규모주택정비사업시행자, (주택법)주택조합 · 주택건설등록사업자 등 (취득목적) 주택건설사업을 위하여 멸실시킬 목적으로 취득 (멸실기한) 취득일부터 3년 이내에 멸실시키는 주택
공공임대주택의 부속토지	(토지소유자) 주택의 부속토지만을 소유할 것 (건물소유자) 주택의 건물이 합산배제 대상 공공임대주택일 것
공공사업자의 장기민간임대주택의 부속토지	(토지소유자) 주택의 부속토지만을 소유하는 공공주택사업자 · 공공리츠 (건물소유자) 주택의 건물이 합산배제 대상 장기일반 · 공공지원임대주택(종부령 §3①7 · 8)일 것
전통사찰보존지내 주택 부속토지	(토지종류) 「전통사찰의 보존 및 지원에 관한 법률」§2 3.에 따른 전통사찰보존지(사찰에 속하는 일정 요건의 토지) (토지소유자) 전통사찰로서 주택의 부속토지만을 소유 (저가임대) 연간 사용료*가 해당연도 부속토지 공시가격의 2% 이하 * 임대보증금은 연간 사용료로 환산 3.1%('25년)
지분적립형 분양주택	(요건) 「공공주택 특별법」 제2조제1호의4에 따른 지분적립형 분양주택 (소유주체) 공공주택사업자가 소유하는 주택 잔여 지분
CR리츠 취득 지방미분양주택	(취득주체) CR리츠(기업구조조정 부동산투자회사) (지방미분양) 수도권 밖 미분양주택 취득 (취득기간) 2024.3.28.부터 2025.12.31.까지 취득하거나 매수계약 (적용기간) 취득 후 5개 과세연도

□ **주택 건설업자의 주택신축용 토지**(「조세특례제한법」 제104조의 19)

○ **(취득주체)** (도시정비법)정비사업시행자, (소규모주택정비법)소규모주택정비사업시행자, (주택법)주택조합 · 고용자 · 주택건설등록사업자, 프로젝트금융투자회사(PFV)가 취득

○ **(주택신축용토지)** 주택건설을 목적으로 취득한 종합합산토지로서 취득일로부터 **5년 이내에 「주택법」에 따른 사업계획 승인*을 받을 토지**

* 취득일로부터 5년 이내 「주택법」에 따른 사업계획 승인을 받지 못한 경우 경감받은 세액과 이자상당가산액 추징

참고 3 합산배제 및 과세특례 신고(신청)관련 주요 Q&A

[합산배제 및 특례 일반]

Q1 올해 종합부동산세 정기분 고지는 언제 하는지?

□ 올해 종합부동산세 정기분 고지서는 11월 22일 경 발송될 예정이며, 납부기간은 12월 1일부터 12월 15일까지입니다.

Q2 합산배제 및 과세특례 신고(신청)는 어떻게 하는지?

□ 홈택스로 신고하시거나 서면 신고 시에는 아래 서식을 작성합니다.

구 분	신고 서식
합산배제 주택	· (합산배제 주택유형별) 합산배제(변동)신고서
합산배제 토지	· 주택신축용토지 합산배제(변동)신고서
부부 공동명의 특례	· 종합부동산세 공동명의 1주택자 특례(변경)신청서
일시적 2주택 등 특례	· 1세대 1주택자 판단 시 주택 수 산정 제외 신청서
무허가주택 부속토지 등	· 세율 적용 시 주택 수 산정 제외 신청서
보유기간 계산 특례	· 1세대 1주택자 보유기간 계산 특례(변경)신청서
법인 일반세율 적용	· 법인 주택분 종합부동산세 일반 누진세율 적용 신고서

* 홈택스 》(웹페이지 우측 메뉴) 세무서식 》 세무서식 다운로드

○ 홈택스(www.hometax.go.kr)*를 이용하면 과세물건 자동입력 등 미리채움 서비스를 제공 받아 간편하게 신고할 수 있으며, 합산배제 자가진단, 모의 세액계산 등 각종 신고 도움 서비스도 이용할 수 있습니다.

* 홈택스 접속 경로 : 로그인 후 화면 하단 '세무 업무 가이드맵(Map)' 》 '종합부동산세'

[합산배제 관련]

Q3 지난해 합산배제 신고 후 변동사항이 없는 경우에도 올해 다시 신고해야 하는지?

□ 변동사항이 없는 경우에는 신고하실 필요가 없습니다.

○ 다만, 기존에 합산배제를 신고한 과세대상 물건에 변동(소유권, 면적, 사원용주택의 임차료 등)이 있는 경우에는 신고기간 내에 물건 변동 내역을 반영하여 신고해 주시기 바랍니다.

□ 또한, 기존 합산배제 적용 주택이 임대료 상한을 초과하는 등의 사유로 합산배제 요건을 충족하지 못하게 된 경우 합산배제 대상에서 “제외”하는 신고를 해야 합니다.

Q4 실제 주택을 임대하고 있음에도 임대사업자등록을 하지 못한 경우 합산배제를 적용받을 수 없는 것인지?

□ 과세기준일(6. 1.) 현재 실제 주택을 임대하고 있는 납세자는

○ 합산배제 신고기간 종료일(9. 30.)까지 지자체(시·군·구 임대사업자)와 세무서(주택임대업 사업자)에 각각 등록하는 경우 공시가격 등 일정 요건 충족 시 합산배제를 적용받을 수 있습니다.

Q5 주택임대 사업자 등록은 방법은?

□ 국토교통부 등록민간임대주택 렌트홈(www.renthome.go.kr)이나 주소지 관할 시·군·구청에서 본인 소유 임대주택을 일괄 등록할 수 있으며,

○ ‘세무서 사업자등록 신청서 제출’에 동의하는 경우* 기관 간 신청정보를 주고받아 세무서 방문 없이 임대사업자 등록과 세무서 주택임대업 사업자 등록을 동시에 처리할 수 있습니다.

* 렌트홈 로그인 > 임대사업자 등록 신청 > ‘국세청 사업자 신고’ 체크

Q6 임대사업자 등록이 말소되면 합산배제를 적용받을 수 없는지?

□ 합산배제 임대주택은 과세기준일(6.1.) 현재 임대사업자 등록을 한 경우에만 적용받을 수 있으므로, 임대사업자 등록 말소 이후부터는 합산배제를 적용받을 수 없습니다.

Q7 등록말소된 임대주택을 재등록하면 합산배제를 적용받을 수 있는지?

□ 과세기준일(6.1.) 현재 등록말소된 임대주택을 계속 임대하고 있는 경우로서 합산배제 신고기간 종료일(9.30.)까지 임대주택을 재등록하고, 공시가격 등 일정 요건 충족 시 합산배제를 적용받을 수 있습니다.

Q8 아파트는 임대주택 합산배제를 적용받을 수 없는지?

□ 아파트를 매입하여 임대하는 주택*은 합산배제를 적용받을 수 없습니다.

* 장기일반민간임대주택 중 매입임대주택

○ 다만, '20.7.10. 이전에 임대사업자 등록을 신청한 경우에는 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 임대의무기간이 종료되어 지자체(시·군·구)에서 자동으로 말소되는 때까지 합산배제를 적용받을 수 있습니다.

Q9 합산배제 신고 후 법정 요건을 미충족할 경우 불이익은?

□ 합산배제 신고 후 요건을 충족하지 못한 주택 및 토지에 대해서는 경감받은 세액과 이자상당가산액*을 포함하여 추가로 납부해야 합니다.

* 납부기한 다음날부터 고지일까지 기간 1일당 0.022%('22.2.14. 이전 기간은 0.025%, '19.2.11. 이전 기간은 0.03%) 가산

○ 또한, 임대료 상한(5%) 요건을 위반한 임대주택은 해당연도와 그다음 연도(총 2년간)에 합산배제 적용 대상에서 제외됩니다.

Q10 임대사업자로 등록하기 이전에 임대한 기간도 의무임대기간에 포함되는지?

□ 임대기간은 임대사업자의 지위에서 임대한 기간을 뜻하며,

○ 임대사업자로 등록하기 이전의 임대기간은 합산배제 임대주택의 의무임대기간에 포함되지 않습니다.

Q11 기존 등록 임대주택을 포괄양수한 경우 전 임대사업자가 임대한 기간도 의무임대기간에 포함되는지?

□ 임대기간은 세법에 따라 납세의무자가 보유한 기간 내에서 인정되며,

○ 등록임대주택을 포괄양수한 경우 전 임대사업자가 임대한 기간은 합산배제 임대주택의 의무임대기간에 포함되지 않습니다.

Q12 합산배제 임대주택을 의무임대기간 중 다른 사업자에게 포괄양도한 경우 경감받은 세액이 추징되는지?

□ 합산배제 임대주택을 세법에서 정한 의무임대기간 중에 다른 사업자에게 포괄양도하면 그동안 경감받은 세액과 이자상당가산액이 추징됩니다.

Q13 합산배제 임대주택 임대료 증액제한은 언제부터 적용 되고 어떤 불이익이 있는지?

□ 임대사업자로 등록한 이후* 최초로 체결하는 임대차계약을 기준으로 그 이후 임대차계약을 새로 체결하거나 갱신하는 때 임대료 증액 제한 위반 여부를 판단하며

* '19. 2. 11. 이전에 임대사업자 등록을 한 경우에는 '19. 2. 12. 이후

○ 직전 임대차계약으로부터 1년 이내에 임대료 또는 임대보증금을 인상하거나, 1년이 지난 후에 인상하는 경우로서 임대료 또는 임대보증금의 증가율이 5%를 초과할 경우

○ 과거 경감받은 세액과 이자상당가산액을 납부해야 하며, 해당연도와 그다음 연도까지 총 2년간 합산배제 대상에서 제외됩니다.

[1세대 1주택자 및 세율 적용 시 주택 수 산정 특례 관련]

Q14 일시적 2주택 특례를 적용받기 위해서는 이사할 집을 언제 사야 하는 것인지?

□ 종합부동산세 일시적 2주택 특례는 양도소득세*와 달리 신규주택 취득 시기에 대한 제한이 없습니다.

* 양도소득세는 종전주택 취득일로부터 1년 이상이 지난 후 신규주택을 취득해야 함

Q15 상속주택을 여러 채 소유하고 있어도 1세대 1주택자 특례를 적용받을 수 있는 것인지?

□ 여러 채의 주택을 상속받은 경우에도 법정 요건*을 갖춘 경우 1세대 1주택자 특례를 적용받을 수 있습니다.

* 상속을 원인으로 취득한 주택으로 아래 어느 하나에 해당하는 주택

㉠ 상속개시일부터 5년이 경과하지 않은 주택

㉡ 상속지분이 전체 주택 지분의 40% 이하인 주택

㉢ 상속받은 주택 지분에 해당하는 공시가격이 수도권 6억 원, 수도권 밖 3억 원 이하인 주택

Q16 상속받은 지 5년이 지난 경우로써 주택의 공시가격이 6억 원을 초과하는 경우 6월 1일까지 일부를 처분해서 6억 원 이하가 되면 1세대 1주택자 특례를 적용받을 수 있는지?

□ 1주택자가 상속받은 주택의 일부를 처분(양도.증여 등)하여 과세기준일(매년 6월 1일) 현재 상속지분율에 상당하는 공시가격이 6억 원(수도권 밖 3억 원) 이하가 되면 1세대 1주택자 특례를 적용받을 수 있습니다.

Q17 상속개시일로부터 5년이 경과하지 않은 경우에도 지분율(40%)이나 공시가격(6억 원(수도권 밖 3억 원)) 요건을 충족하여야 하는 것인지?

□ 상속개시일로부터 5년이 경과하지 않은 모든 상속주택은 1세대 1주택자 특례 적용 대상이 되며

○ 상속개시일로부터 5년이 경과한 상속주택도 ①소수지분 주택(상속주택의 지분율이 40% 이하)이거나, ②저가주택(소유 지분율에 상당하는 공시가격이 6억 원(수도권 밖 3억 원) 이하)인 경우에는 특례를 적용받을 수 있습니다.

Q18 주택의 건축물은 父로부터 5년 이전에 상속받고, 부속토지는 母로부터 5년 이내에 상속받은 경우 1세대 1주택자 특례를 적용받을 수 있는 것인지?

□ 1주택의 지분을 여러 차례에 걸쳐 상속받은 경우로서 그중 일부가 상속받은 지 5년이 넘은 경우에는 '상속개시일 5년 이내 주택' 요건을 적용받을 수 없습니다.

○ 다만, 이와 별개로 상속받은 모든 지분을 합하여 소수지분주택(지분율 40% 이하) 또는 저가주택(수도권 6억 원, 수도권 밖 3억 원 이하)에 해당하면 1세대 1주택으로 보아 특례를 적용받을 수 있습니다.

Q19 상속주택에 대한 1세대 1주택자 특례와 세율 적용 시 주택 수 계산 특례는 어떻게 다른 것인지?

□ 상속주택에 대한 2가지 특례 모두 동일한 법정 요건*을 갖추어야 특례가 적용됩니다. 다만, 1세대 1주택자 특례는 1주택자만 신청할 수 있으나, 세율 적용 시 주택수 계산 특례는 1주택자가 아니더라도 신청 가능합니다.

* 상속을 원인으로 취득한 주택이 아래 3가지 요건 중 하나를 충족할 경우 특례적용
①상속개시일로부터 5년 이내, ②지분율 100분의 40 이하, ③지분율에 상당하는 공시가격이 6억 원(비수도권의 경우 3억 원)이하

○ 1세대 1주택자 특례는 상속주택을 제외하면 1세대 1주택자가 되는 납세자가 기본 공제(12억) 및 연령·보유기간에 따른 세액공제*를 적용받을 수 있도록 하는 제도입니다.

* 다만, 상속주택에 해당하는 과세표준에 대해서는 세액공제를 받을 수 없음

○ 세율 적용 시 주택수 계산 특례는 상속주택을 주택 수 계산에서 제외하여 3주택 이상에게 적용되는 중과세율(0.5%~5%) 대신 기본세율(0.5%~2.7%)을 적용받을 수 있도록 하는 제도입니다.

Q20 경기도 읍·면지역에 소재하는 3억 원 이하 주택도 지방 저가주택으로서 1세대 1주택자 특례를 적용받을 수 있는지?

□ 수도권에 소재하는 주택은 1세대 1주택자 특례 적용대상인 지방 저가주택에 해당하지 않으며, 경기도는 「수도권정비계획법」에 따라 서울특별시, 인천광역시와 함께 수도권에 속합니다.

○ 다만, 수도권 중 인구감소지역이면서 접경지역에 해당하는 '경기도 가평·연천군', '인천 강화·옹진군'에 소재하는 지방 저가주택은 1세대 1주택자 특례를 적용받을 수 있습니다.

Q21 지방 저가주택을 2채 이상 소유하고 있는 경우 1세대 1주택자 특례를 적용받을 수 있는지?

□ 지방 저가주택은 '1주택'에만 적용되므로, 2채 이상을 소유하고 있으면 1세대 1주택자 특례를 적용받을 수 없습니다.

Q22 1세대 1주택자 특례가 적용되는 일시적 2주택, 상속주택, 지방 저가주택은 과세를 하지 않는 것인지?

□ 1세대 1주택자 특례가 적용되는 일시적 2주택, 상속주택, 지방 저가주택은 과세표준에 합산하여 세액을 계산하므로 종합부동산세가 과세됩니다.

○ 다만, 해당 납세자는 1세대 1주택자로 보아 기본공제(12억) 및 연령·보유기간에 따른 세액공제*를 적용받을 수 있습니다.

* 다만, 특례 주택에 해당하는 과세표준에 대해서는 세액공제가 적용되지 않음

Q23 세율 적용 시 특례가 적용되는 소형 신축주택, 준공후 미분양 주택에 오피스텔도 포함되는 것인지?

□ 소형 신축주택, 준공후 미분양주택의 범위에는 「건축물분양법」 제2조 제3호에 따른 분양사업자가 공급하는 오피스텔도 포함되므로

○ 과세기준일 현재 주거용으로 사용하는 오피스텔은 소형 신축주택, 준공 후 미분양주택의 요건을 충족하면 세율 적용 시 주택 수 산정 제외 특례를 적용받을 수 있습니다.

[부부 공동명의 특례 관련]

Q24 부부 공동명의 1주택자 과세특례 적용 시 납세의무자를 판단하는 기준이 무엇인지?

□ 부부 중 지분율이 큰 자가 납세의무자이나, 지분율이 동일한 경우에는 납세자가 납세의무자를 선택할 수 있습니다.

○ 주택과 부속토지의 지분율이 서로 다른 경우에는 주택과 부속토지의 공시가격 합계액 중 부부 각자의 지분 공시가격이 차지하는 비율로 지분율을 판단합니다.

Q25 부부가 주택과 부속토지를 나누어 각각 소유한 경우에도 부부 공동명의 1주택자 과세특례 신청이 가능한지?

☞ (사례) 단독주택 : 건물 지분(본인 100%), 부속토지 지분(배우자 100%)

□ 주택과 부속토지를 나누어서 보유하였더라도, 다른 세대원이 주택을 보유하지 않은 경우에는 부부 공동명의 1주택자 과세특례를 적용받을 수 있습니다.

Q26 같은 세대인 자녀와 공동으로 1주택을 보유한 경우 공동명의 1세대 1주택 특례를 적용 받을 수 있는지?

□ 공동명의 1세대 1주택 특례는 부부로 한정하며, 같은 세대인 자녀와 공동명의로 1주택을 보유한 경우는 특례를 적용받을 수 없습니다.

[보유기간 계산 특례 관련]

Q27 1세대 1주택자 보유기간 계산 특례를 신청하는 경우 혜택은?

□ 1세대 1주택자 장기보유 세액공제를 적용하는 경우 납세의무자가 해당 주택을 취득한 날이 아니라, 배우자가 취득한 날이나 납세의무자가 재건축으로 멸실된 주택을 취득한 날부터 보유기간을 계산합니다.

보유기간	5년 이상~10년 미만	10년 이상~15년 미만	15년 이상
공제율	20%	40%	50%

Q28 부모나 자녀로부터 상속받은 주택도 보유기간 계산 특례를 적용 받을 수 있는지?

□ 상속받은 주택 중 배우자로부터 상속받은 주택에 한정하여 그 배우자가 취득한 날부터 보유기간을 계산하며,

○ 부모나 자녀 등 배우자가 아닌 사람으로부터 상속받은 주택은 상속개시일(사망일)부터 보유기간을 계산합니다.

Q29 재건축 조합원입주권을 매입하여 준공된 주택도 보유기간 계산 특례를 적용 받을 수 있는지?

□ 납세의무자가 보유하던 주택이 멸실되어 재건축되는 경우(원조합원분)에 한정하여 멸실된 주택을 취득한 날부터 보유기간을 계산하며,

○ 주택이 멸실된 후에 조합원입주권을 승계취득하여 준공된 주택은 해당 주택의 취득일(준공인가증 교부일 등)부터 보유기간을 계산합니다.

Q30 재건축주택을 매입한 한 경우에도 보유기간 계산 특례를 적용 받을 수 있는지?

□ 납세의무자가 보유하던 주택이 멸실되어 재건축되는 경우에 한정하여 멸실된 주택을 취득한 날부터 보유기간을 계산하며,

○ 기완공된 재건축주택을 승계취득한 경우에는 해당 주택의 취득일부터 보유기간을 계산합니다.